



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwan Suyanto Bin Legimin;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungsambi RT 01 RW 01 Desa Kedungbanjar
Kec. Sambeng Kab. Lamongan / Jl. Kenanga RT 03
RW 06 Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erwan Suyanto Bin Legimin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 13 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
 - 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam berkapasitas 32 GB merk JETE berisikan rekaman CCTV di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95.

Dikembalikan kepada Toko Alibaba Store Batu melalui saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru blue IMEI 1: 350802801187498 dan IMEI 2: 351394121187498.

Dikembalikan kepada saksi SURIF RIVAL

- 1 (satu) buah tas ransel merk W-COAST warna abu-abu.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5210 LW, Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL MUNIF

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Toko Alibaba Store, Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan**

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW dari saksi SAIFUL MUNIF seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Stadion Brantas Kota Batu. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa berpikir tentang cara terdakwa untuk membayar pinjaman di BRI. Lalu terdakwa bermaksud mengambil barang di Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mendatangi Toko Alibaba Store dan memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian berjalan di atap Toko Alibaba Store menuju pintu gudang lantai dua dan memasuki gudang lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAI selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter dalam menerangi ruangan. Kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja *display* dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai dua dan turun melalui tiang listrik. Kemudian terdakwa menyeberang jalan dan mengendarai sepeda motor menuju Kota Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa berhenti di salah satu warung kopi di Jl. Banyu Urip Kota Surabaya, kemudian terdakwa menawarkan 6 (enam) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru kepada orang yang tidak terdakwa kenal di warung kopi tersebut. Selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memeriksa kondisi laptop dan mengatakan kepada terdakwa akan menawarkan laptop tersebut kepada temannya. Kemudian orang yang tidak terdakwa kenal

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut membawa 5 (lima) unit laptop hasil curian terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu di warung kopi. Namun hingga pukul 19.00 WIB, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak kunjung kembali, sehingga terdakwa kembali ke Kota Batu untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW kepada saksi SAIFUL MUNIF.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membawa 6 (enam) unit laptop dari Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru milik saksi SURIF RIVAI, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN selaku penanggungjawab Toko Alibaba Store dan saksi SURIF RIVAI selaku pemilik 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru, mengakibatkan Toko Alibaba Store mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 37.855.927,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan saksi SURIF RIVAI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Toko Alibaba Store, Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW dari saksi SAIFUL MUNIF seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Stadion Brantas Kota Batu. Saat mengendarai sepeda

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, terdakwa berpikir tentang cara terdakwa untuk membayar pinjaman di BRI. Lalu terdakwa bermaksud mengambil barang di Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa masuk kedalam Toko Alibaba Store dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAI selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter dalam menerangi ruangan. Selanjutnya terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja *display* dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari Toko Alibaba Store dan menyeberang jalan lalu mengendarai sepeda motor menuju Kota Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, terdakwa berhenti di salah satu warung kopi di Jl. Banyu Urip Kota Surabaya, kemudian terdakwa menawarkan 6 (enam) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru kepada orang yang tidak terdakwa kenal di warung kopi tersebut. Selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memeriksa kondisi laptop dan mengatakan kepada terdakwa akan menawarkan laptop tersebut kepada temannya. Kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut membawa 5 (lima) unit laptop hasil curian terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu di warung kopi. Namun hingga pukul 19.00 WIB, orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak kunjung kembali, sehingga terdakwa kembali ke Kota Batu untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW kepada saksi SAIFUL MUNIF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membawa 6 (enam) unit laptop dari Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru milik saksi SURIF RIVAI, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN selaku penanggungjawab Toko Alibaba Store dan saksi SURIF RIVAI selaku pemilik 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru, mengakibatkan Toko Alibaba Store mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 37.855.927,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan saksi SURIF RIVAI mengalami kerugian lebih

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sejumlah Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selaku Kepala toko di toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang mana toko tersebut di masuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan mencuri 6 (enam) buah Laptop Merk Lenovo dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan 6 (enam) buah laptop yang hilang adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
 2. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
 3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
 4. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;
 5. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
 6. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95
- Dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A03 warna blue IMEI 1 : 350802801187498 DAN IMEI 2 : 351394121187498.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap 6 (enam) unit laptop yang hilang adalah milik toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Samsung A03 adalah milik saksi SURIF RIVAI selaku penjaga toko pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti kepemilikan atas 6 (enam) buah laptop merk Lenovo tersebut adalah 6 (enam) buah *dosbook* laptop, dan untuk bukti kepemilikan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko tersebut adalah berupa kwitansi pembelian dan untuk *dosbook* dari HP tersebut hilang;
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi 6 (enam) buah laptop tersebut sebelumnya di letakkan di atas meja display Lenovo di dalam toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, yang mana 6 (enam) laptop tersebut terletak di atas meja display kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika Toko Alibaba Store Batu di masuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengambil 6 (enam) buah laptop dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 07.50 WIB ketika saksi datang ke toko yang mana pada saat saksi datang kondisi toko masih dalam keadaan tertutup, kemudian saksi SURIF RIVAI membukakan pintu *rolling door* dan ketika saksi di dalam toko saksi diberitahu oleh saksi SURIF RIVAI bahwa toko tersebut baru saja dimasuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengambil 6 (enam) buah laptop milik toko dan 1 (satu) buah HP milik saksi SURIF RIVAI sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 07.50 WIB, saksi hendak membuka Toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Ketika saksi datang, saksi SURIF RIVAI selaku *Security* Alibaba Store Batu menyampaikan kepada saksi bahwa Toko dimasuki oleh seseorang yang dikenal pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB, saksi SURIF RIVAI menyampaikan bahwa orang yang tidak dikenal tersebut mengambil 6 Unit Laptop dan Handphone Samsung milik saksi SURIF RIVAI dengan nomor HP 0895708570506, pada saat itu saksi SURIF RIVAI sempat meminta kembali barang-barang yang di ambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut, akan tetapi orang yang tidak dikenal tersebut mengancam saksi SURIF RIVAI, karena dikhawatirkan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



membawa senjata, saksi SURIF RIVAI membiarkan orang yang tidak dikenal tersebut pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, setelah di cek oleh saksi, diketahui bahwa 6 Unit Laptop yang hilang tersebut antara lain:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95; Kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No.132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu terdapat CCTV dan sudah saksi lakukan pengecekan serta bukti rekaman CCTV sudah unduh dan saksi copy di flashdisk merk JETE warna hitam;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika kejadian pencurian terhadap 6 (enam) buah laptop milik toko dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko Sdr. SURIF RIVAI di toko Alibaba Store Batu tersebut terekam oleh CCTV yang mana terlihat ciri-ciri pelaku menggunakan jaket hoodie dan menutup wajah menggunakan masker;
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi 6 (enam) buah laptop yang hilang di curi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan kondisi baru, dan untuk 1 (satu) buah HP milik penjaga toko dalam kondisi bekas pakai;
- Bahwa benar saksi menerangkan Toko Alibaba Store Batu tutup pada pukul 22.00 WIB dan yang bertugas untuk menutup pintu toko adalah saksi SURIF RIVAI sebagai penjaga toko pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan disetiap harinya ada orang yang berjaga dan bermalam di toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu tersebut yaitu saksi SURIF RIVAI;
- Bahwa benar saksi menerangkan obyek berupa 6 (enam) buah Laptop merek Lenovo yang di duga di curi di Toko Alibaba Store Batu tersebut adalah milik toko Alibaba Store Batu yang mana dalam hal ini saksi sebagai Kepala toko di toko Alibaba Store Batu tersebut sehingga saksi yang bertanggungjawab atas keluar masuknya barang di toko tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sistem keamanan yang diterapkan di Toko Alibaba Store Batu adalah toko beroperasi mulai jam 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang mana pada pukul 22.00 WIB ketika toko tutup, semua pintu di tutup dan di kunci dari dalam dan terdapat 1 (satu) orang penjaga yang bermalam di dalam toko tersebut setiap hari mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi lihat dan amati foto tersebut memang benar merupakan toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang mana saksi sebagai Kepala Toko di toko Alibaba Store Batu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah pihak Toko Alibaba Store Batu dengan nominal kerugian Rp. 37.855.927,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang mana saksi menjadi Kepala Toko di Toko Alibaba Store Batu tersebut sehingga saksi bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Toko Alibaba Store Batu, selain itu Sdr. SURIF RIVAI selaku penjaga toko juga mengalami kerugian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURIF RIVAI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi dihadapan penyidik;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku Penjaga toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang mana toko tersebut di masuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan mencuri 6 (enam) buah Laptop Merk Lenovo dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko;
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui 6 (enam) buah laptop yang di curi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut bermerk Lenovo dan untuk rincian jenisnya apa saja saksi tidak mengetahui. Dan untuk 1 (satu) unit Handphone saksi yang di curi adalah merk Samsung A03 warna blue IMEI 1 : 350802801187498 dan IMEI 2 : 351394121187498;
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap 6 (enam) unit laptop yang hilang adalah milik Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Samsung A03 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti kepemilikan atas 6 (enam) buah laptop merk Lenovo tersebut adalah 6 (enam) buah dosbook laptop, dan untuk bukti kepemilikan 1 (satu) buah HP milik saksi tersebut adalah berupa kwitansi pembelian dan untuk dosbook dari HP tersebut hilang;
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi 6 (enam) buah laptop tersebut sebelumnya di letakkan di atas meja display Lenovo di dalam toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, yang mana 6 (enam) laptop tersebut terletak di atas meja display kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika Toko Alibaba Store Batu di masuki oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengambil 6 (enam) buah laptop dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB ketika saksi berjaga, akantetapi saksi tertidur dan pada saat saksi terbangun karena HP saksi berbunyi, kemudian HP saksi tidak ada di tempat dan saksi mencari HP saksi, kemudian diketahui ada seseorang di dalam toko sedang membuka-buka laci dengan membawa tas ransel warna abu-abu, kemudian saksi berusaha meminta HP saksi, akantetapi orang yang tidak dikenal tersebut tetap membawa HP saksi dan berlari ke arah lantai 2, arena saksi panik

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan takut seseorang tersebut membawa senjata tajam, saksi tidak mengejar orang tersebut dan ketika saksi keluar toko seseorang tersebut sudah tidak ada dan setelah saksi cek ke lantai 2 kondisi pintu balkon dalam keadaan terbuka, karena HP saksi di bawa oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut saksi tidak dapat menghubungi siapapun dan pada sekira pukul 08.00 WIB saksi GALIH datang dan memberitahu bahwa ada seseorang yang masuk dan mencuri 6 (enam) buah laptop milik toko dan 1 (satu) buah HP milik saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2025 sekira pukul 22.00 WIB saksi datang ke toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu yang mana saksi bertugas menutup dan menjaga toko tersebut pada malam hingga pagi hari, di dalam toko tersebut terdapat banyak laptop yang diletakkan di atas meja *display* yang mana pada saat toko tutup laptop-laptop tersebut tetap berada di atas meja *display*, kemudian setelah saksi menutup toko, saksi berjaga di dalam toko tersebut yang kemudian pada sekira pukul 02.00 WIB saksi tiduran di belakang kasir sambil mengecek HP, kemudian saksi tertidur dan pada sekira pukul 03.00 WIB HP saksi berbunyi dan saksi terbangun dan diketahui HP saksi tidak ada di tempat, kemudian saksi mengelilingi area toko dan diketahui ada seseorang yang tidak dikenal berada di dalam toko tersebut sedang membawa tas ransel warna abu-abu, kemudian saksi berusaha mencegah dan meminta HP saksi dengan maksud untuk menghubungi pemilik toko, akan tetapi seseorang tersebut mengatakan HP ini saksi bawa dan berlari naik ke lantai 2 toko tersebut, karena saksi panik dan takut apabila seseorang tersebut membawa senjata tajam saksi menyalakan lampu dan keluar toko, akan tetapi seseorang tersebut sudah tidak ada dan setelah saksi cek ke lantai 2 toko seseorang yang tidak dikenali tersebut juga sudah tidak ada dan kondisi pintu menuju balkon terbuka kemudian saksi menutup pintu tersebut, kemudian diketahui 6 (enam) buah laptop Lenovo di atas meja *display* juga sudah tidak ada, karena HP saksi di bawa oleh seseorang yang tidak dikenali tersebut saksi tidak dapat menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, sehingga saksi tetap di dalam toko untuk menunggu petugas toko yang datang, kemudian pada sekira pukul

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB saksi GALIH datang dan saksi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No.132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu terdapat CCTV dan sudah dilakukan pengecekan;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika kejadian pencurian terhadap 6 (enam) buah laptop milik toko dan 1 (satu) buah HP milik saksi di Toko Alibaba Store Batu tersebut terekam oleh CCTV yang mana terlihat ciri-ciri pelaku menggunakan jaket hoodie dan menutup wajah menggunakan masker;
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi 6 (enam) buah laptop yang hilang di duga di curi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut dengan kondisi baru, dan untuk 1 (satu) buah HP milik saksi dalam kondisi bekas pakai;
- Bahwa benar saksi menerangkan Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu tersebut setiap hari tutup pada pukul 22.00 WIB, kemudian saksi yang bertugas untuk menutup pintu toko tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB saksi datang ke toko tersebut untuk menutup semua pintu dan memastikan semua pintu terkunci serta kunci saksi bawa, dan untuk pintu balkon lantai 2 terkunci akan tetapi kunci masih menempel di lubang kunci bagian dalam toko;
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati foto tersebut diatas memang benar merupakan pintu lantai 2 toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu yang dilalui oleh terduga pelaku pencurian 6 (enam) buah laptop milik toko Alibaba dan 1 (satu) buah HP milik saksi, yang mana pintu tersebut ditinggalkan oleh pelaku dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi lihat dan amati foto tersebut memang benar merupakan bangunan toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dapat saksi jelaskan untuk posisi pintu lantai 2 toko tersebut terletak di belakang banner iklan HP Vivo;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak Toko Alibaba Store Batu yang mana saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN yang bertanggungjawab selaku kepala toko, yaitu sebesar Rp. 37.855.927,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Rupiah). Selain itu, saksi juga mengalami kerugian atas hilangnya handphone milik saksi dengan nominal kerugian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SYAIFUL MUNIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 yang saksi pinjamkan kepada Sdr. ERWAN SUYANTO;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dan tidak mempunyai hubungan saudara dengan Sdr. ERWAN SUYANTO, saksi mengenal Sdr. ERWAN SUYANTO karena Sdr. ERWAN SUYANTO biasa menjual bakso keliling di tempat saksi bekerja yaitu di Batu Paradise;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. ERWAN SUYANTO menyewa sepeda motor saksi pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang mana motor tersebut di ambil di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Wukir Gg 4 RT 04 RW 11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak menyewakan sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ERWAN SUYANTO. Dan setelah Sdr. ERWAN SUYANTO mengembalikan motor tersebut Sdr. ERWAN memberikan saksi uang jasa meminjamkan motor sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 tersebut adalah milik saksi sendiri berdasarkan STNK dan BPKB tertera atas nama pemilik saksi sendiri (SAIFUL MUNIF);
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. ERWAN SUYANTO menyampaikan kepada saksi ketika meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 tersebut untuk pulang ke Kab. Lamongan;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. ERWAN SUYANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 selama 1 (satu) hari mulai hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 pukul 23.00 WIB sampai hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 pukul 20.30 WIB;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2025 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. ERWAN SUYANTO menghubungi saksi melalui chatt WhatsApp menyampaikan hendak meminjam motor saksi, kemudian saksi menyuruh Sdr. ERWAN SUYANTO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 tersebut ke rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Wukir Gg 4 RT 04 RW 11 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB Sdr. ERWAN SUYANTO datang ke rumah saksi sendirian untuk mengambil motor tersebut dan menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. ERWAN SUYANTO hendak pulang ke Kab. Lamongan, setelah itu pada tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 20.30 WIB Sdr. ERWAN SUYANTO mengembalikan motor saksi tersebut di tempat saksi bekerja yaitu di Batu Paradise dan saksi di beri imbalan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui apabila setelah Sdr. ERWAN SUYANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 milik saksi tersebut kemudian digunakan ke Toko Alibaba Store Batu Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dan mencuri 6 (enam) buah Laptop milik toko dan 1 (satu) buah HP milik penjaga toko;
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2011 Nopol N-5210-LW Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806 tersebut adalah untuk membantu Sdr. ERWAN SUYANTO karena Sdr. ERWAN SUYANTO tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati foto tersebut memang benar sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. ERWAN SUYANTO pada tanggal 01 Agustus 2025;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian 6 (enam) unit laptop milik Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan 1 (satu) unit HP milik penjaga toko.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan pencurian 6 (enam) unit laptop milik Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP milik penjaga toko tersebut sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya sepulang berjualan bakso sekira pukul 23.00 WIB, kemudian terdakwa mengembalikan gerobak bakso di Jl. Kenanga RT 03 RW 06 Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa menggunakan ojek ke tempat persewaan sepeda motor yang terletak di Genting Gg 5 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam selama 1 (satu) hari dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Stadion Brantas Kota Batu, kemudian terdakwa terus terfikirkan oleh beban hutang terdakwa di BRI sehingga terdakwa mempunyai inisiatif untuk pergi ke Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Pada sekira pukul 03.00 WIB terdakwa tiba di Toko Alibaba Store dan memarkir sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut di seberang Toko, kemudian terdakwa menyeberang ke Toko Alibaba Store tersbut, kemudian terdakwa memanjat tiang listrik depan Toko Alibaba Store dan berjalan di atap toko menuju pintu gudang lantai 2, kemudian terdakwa memasuki pintu gudang tersebut yang mana pintu gudang lantai 2 tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk dan turun tangga dan mengambil 6 (enam) buah

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop yang terdapat di meja *display* laptop, kemudian 6 (enam) buah laptop tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru yang tergeletak di sebelah penjaga yang sedang tidur yang kemudian HP tersebut terdakwa gunakan senternya untuk menerangi jalan menuju ke gudang lantai 2, kemudian terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai 2 dan meninggalkan gudang lantai 2 dengan keadaan pintu terbuka kembali melewati tiang listrik kemudian berjalan menyeberang dan menaiki sepeda motor, kemudian terdakwa menuju Kota Surabaya, kemudian pada sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berhenti di salah satu warung kopi Java di Jl. Banyu Urip Kota Surabaya, kemudian terdakwa menawarkan HP dan laptop hasil curian tersebut ke seseorang yang tidak terdakwa kenal di Warung Kopi Java tersebut yang kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengecek kondisi laptop, setelah itu seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyampaikan kepada terdakwa akan menawarkan kepada temannya dan membawa 5 (lima) unit laptop hasil curian tersebut dan meminta terdakwa untuk menunggu di warung kopi, kemudian setelah terdakwa menunggu hingga sekira pukul 19.00 WIB seseorang yang membawa laptop hasil curian tersebut tidak kunjung kembali, kemudian terdakwa kembali ke Kota Batu dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yang telah terdakwa gadai dan kembali pulang ke Kab. Lamongan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mencuri 6 (enam) unit Laptop dan 1 (satu) unit HP tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menjadi korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah pemilik Toko Alibaba Store dan penjaga toko.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kondisi pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencurian terhadap 6 (enam) unit Laptop tersebut pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu tersebut dalam keadaan malam hari lampu penerangan di lokasi mati dan keadaan sekitar sepi.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika mencuri 6 (enam) unit laptop dan 1 (satu) unit HP pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota batu tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang disewanya dari saksi SAIFUL MUNIF.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah sampai di depan Toko Alibaba Store, terdakwa memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian memasuki Toko Alibaba Store melalui pintu gudang lantai 2.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian 6 (enam) buah laptop dan 1 (satu) buah HP pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota batu tersebut adalah untuk di jual, kemudian hasil penjualan akan di gunakan untuk melunasi tanggungan hutang terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah mencuri 6 (enam) buah Laptop dan 1(satu) buah HP tersebut, terdakwa hendak menjual semua laptop dan HP tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan bahwa hendak menawarkan ke temannya dan membawa 5 (lima) unit laptop tersebut, akan tetapi setelah 5 (lima) unit laptop tersebut di bawa, seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak kembali, sehingga tersisa 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit HP yang terdakwa simpan, kemudian 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) unit HP tersebut masih terdakwa bawa hingga anggota Polres Batu mendatangi terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Batu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyerahkan 5 (lima) unit Laptop kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 07.30 WIB di Warung Kopi Jawa Jl. Banyu Urip Kota Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyerahkan 5 (lima) unit Laptop yang terdakwa curi tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan kondisi laptop saja tanpa dilengkapi dengan charger dan dosbook.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika menyerahkan 5 (lima) unit laptop di Warung Kopi Jawa Jl. Banyu Urip Kota Surabaya, saat itu terdakwa hanya sendirian.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam mengambil 6 (enam) unit laptop milik Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP milik penjaga toko Alibaba Store, tanpa seijin dari saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN selaku penanggungjawab Toko Alibaba Store dan saksi SURIF RIVALI selaku pemilik 1 (satu) unit HP tersebut.
 - Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
- b) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
- c) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
- d) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;
- e) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
- f) 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95;
- g) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam berkapasitas 32 GB merk JETE berisikan rekaman CCTV di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu;
- h) 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95;
- i) 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru blue IMEI 1: 350802801187498 dan IMEI 2: 351394121187498;
- j) 1 (satu) buah tas ransel merk W-COAST warna abu-abu.
- k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5210 LW, Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW dari saksi SAIFUL MUNIF seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Stadion Brantas Kota Batu. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa berpikir tentang cara terdakwa untuk membayar pinjaman di BRI. Lalu terdakwa bermaksud mengambil barang di Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mendatangi Toko Alibaba Store dan memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian berjalan di atap Toko Alibaba Store menuju pintu gudang lantai dua dan memasuki gudang lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAI selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter dalam menerangi ruangan. Kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja *display* dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai dua dan turun melalui tiang listrik. Kemudian terdakwa menyeberang jalan dan mengendarai sepeda motor menuju Kota Surabaya untuk menjual 6 (enam) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung yang telah dicuri nya tersebut.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 6 (enam) unit laptop milik Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung milik penjaga toko Alibaba Store, tanpa seijin dari saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN selaku penanggungjawab Toko Alibaba Store dan saksi SURIF RIVAI selaku pemilik 1 (satu) unit HP Merk Samsung tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas ,dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN, Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mendatangi Toko Alibaba Store dan memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian berjalan di atap Toko Alibaba Store menuju pintu gudang lantai dua dan memasuki gudang lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAL selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter dalam menerangi ruangan. Kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja display dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai dua dan turun melalui tiang listrik. Bahwa terhadap 6 (enam) unit laptop yang diambil terdakwa merupakan milik Toko Alibaba Store berdasarkan 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D; 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3; 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401; 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED; 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F dan 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru merupakan milik saksi SURIF RIFA berdasarakan nota pembelian HP Samsung A03 pada tanggal 12 Juli 2022;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh Fakta Hukum sebagai beriku : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5210 LW dari saksi SAIFUL MUNIF seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Stadion Brantas Kota Batu. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa berpikir tentang cara terdakwa untuk membayar pinjaman di BRI. Lalu terdakwa bermaksud mengambil barang di Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mendatangi Toko Alibaba Store dan memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian berjalan di atap Toko Alibaba Store menuju pintu gudang lantai dua dan memasuki gudang lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAI selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerangi ruangan. Kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja *display* dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai dua dan turun melalui tiang listrik. Kemudian terdakwa menyeberang jalan dan mengendarai sepeda motor menuju Kota Surabaya untuk menjual 6 (enam) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung yang telah dicuri nya tersebut. Bahwa terdakwa dalam mengambil 6 (enam) unit laptop milik Toko Alibaba Store dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung milik penjaga toko Alibaba Store, tanpa seijin dari saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN selaku penanggungjawab Toko Alibaba Store dan saksi SURIF RIVAI selaku pemilik 1 (satu) unit HP Merk Samsung tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi*” ;

Ad.4. Unsur “ ***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”, Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan diperkuat dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di seberang Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian terdakwa mendatangi Toko Alibaba Store dan memanjat tiang listrik di depan Toko Alibaba Store, kemudian berjalan di atap Toko Alibaba Store menuju pintu gudang lantai dua dan memasuki gudang lantai dua lalu turun ke lantai satu melalui tangga.

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru yang tergeletak disebelah saksi SURIF RIVAI selaku penjaga Toko Alibaba Store yang sedang tidur, untuk digunakan sebagai senter dalam menerangi ruangan. Kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop yang terdapat di atas meja *display* dan memasukkannya kedalam tas ransel merk W-COAST warna abu-abu milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gudang lantai dua dan turun melalui tiang listrik. Bahwa setiap harinya saksi SURIF RIVAI selaku penjaga toko selalu berjaga dan bermalam di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Bahwa Toko Alibaba Store yang terletak di Jl. Diponegoro No. 132 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu tersebut setiap hari tutup pada pukul 22.00 WIB. Saksi SURIF RIVAI selaku penjaga toko bertugas untuk menutup pintu toko tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB saksi SURIF RIVAI datang ke toko tersebut untuk menutup semua pintu dan memastikan semua pintu terkunci serta kunci saksi bawa, dan untuk pintu balkon lantai 2 terkunci akan tetapi kunci masih menempel di lubang kunci bagian dalam toko.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan strafmat putusan dalam perkara Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam berkapasitas 32 GB merk JETE berisikan rekaman CCTV di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95.

oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Alibaba Store Batu melalui saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN dan

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru blue IMEI 1: 350802801187498 dan IMEI 2: 351394121187498.

Dikembalikan kepada saksi SURIF RIVAI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5210 LW, Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL MUNIF ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk W-COAST warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M **ERWAN SUYANTO Bin LEGIMIN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF578LDP, WMAC: 70089439D24D;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF562ZV3, WMAC: 046874B802F3;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH8 warna Abyss Blue dengan Serial Number: PF57W9EP, WMAC: E08F4CC49401;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 1 14AMN7 warna Cloud Grey dengan Serial Number: MP2QS7T1, WMAC: 7008946340ED;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRU8 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF5L4CFT, WMAC: 24B2B9542E3F;
- 1 (satu) buah dosbook warna coklat Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam berkapasitas 32 GB merk JETE berisikan rekaman CCTV di Toko Alibaba Store Jl. Diponegoro No. 132, Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 warna Arctic Grey dengan Serial Number: PF571Q7N, WMAC: 700894349C95.

Dikembalikan kepada Toko Alibaba Store Batu melalui saksi GALIH SEPTIAN DARMAWAN

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru blue IMEI 1: 350802801187498 dan IMEI 2: 351394121187498.

Dikembalikan kepada saksi SURIF RIVAL;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk W-COAST warna abu-abu.
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5210 LW, Noka MH1JF4111BK022088, Nosin JF41E1021806.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL MUNIF

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 17 November 2025, oleh MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 19 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI.S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh, Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum . MUSLIH HARSONO, S.H., M.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI.S.H.,M.H

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 381/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)